2024年全国法律硕士（非法学）联考真题试卷

— 专业基础课 —

一、单项选择题（第1~40小题，每小题1分，共40分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。）

1. 2023年最高人民检察院工作报告列举了下列数据变化，其中彰显刑法保障机能的是（　）

A. 起诉破坏市场经济秩序犯罪人数比前五年上升32.3%

B. 2022年受理审查起诉杀人、放火等犯罪为近二十年来最低

C. 认定正当防卫不捕不诉人数是前五年的5.8倍

D. 起诉利用网络实施诈骗、赌博等犯罪人数年均上升43.3%

2. 犯罪预备行为与犯罪实行行为的实质区别在于（　）

A. 是否违反行政法等前置法　　B. 是否直接侵害犯罪客体

C. 是否基于实施犯罪的故意　　D. 是否可以对其进行防卫

3. 甲长期在线直播手绘百元人民币，接受观众打赏，获利巨大，甲的行为应认定为（　）

A. 不构成犯罪　　B. 非法经营罪

C. 伪造货币罪　　D. 非法利用信息网络罪

4. 甲指使多人利用医保骗保购买药品予以收购，转售牟利，数额特别巨大。甲的行为应认定为（　）

A. 诈骗罪　　B. 保险诈骗罪

C. 合同诈骗罪　　D. 掩饰、隐瞒犯罪所得罪

5. 我国刑法规定，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或拘役，并处罚金。此处规定的罚金属于（　）

A. 限额罚金　　B. 无限额罚金

C. 比例罚金　　D. 倍比罚金

6. 甲潜入某制衣公司，盗得笔记本电脑一台，以3800元出售。事后查明该电脑价值3000元，内装价值3万元的服装制图软件系统，甲的盗窃数额应认定为（　）

A. 3000元　　B. 3800元

C. 33000元　　D. 33800元

7. 甲系某快递企业（一人有限责任公司）的法定代表人，为赚取显著高于市场价格的运费，违规将寄件人更换包装箱、能使人形成瘾癖国家规定管制的精神药品运往全国各地，本案中，司法机关（　）

A. 可以通过推定的方式认定甲主观明知

B. 需要证明甲获利的金额达到特定数额

C. 只能针对自然人甲追究相关刑事责任

D. 可以根据纯度折算甲运输的药品数量

8. 甲持刀抢劫出租车，司机跳车求救被高速公路上的其他车辆撞死，甲应认定为（　）

A. 抢劫罪（基本犯）

B. 以危险方法危害公共安全罪（未遂）

C. 抢劫罪（结果加重犯）

D. 故意伤害罪（既遂）

9. 关于追诉期限计算的表述，正确的是（　）

A. 甲连续盗窃同一仓库，应从第一次盗窃行为完成之日起计算

B. 乙故意伤害李某，李某重伤住院一个月后死亡，从住院之日起计算

C. 丙挪用公款，数额较大、进行盈利活动，从挪用行为实施完毕之日起计算

D. 丁未履行监管职责，致工程存在严重质量问题而垮塌，造成严重伤亡后果，从工程验收之日起计算

10. 属于危险犯的是（　）

A. 逃脱罪　　B. 破坏交通工具罪

C. 交通肇事罪　　D. 煽动分裂国家罪

11. 持 A 国临时边境通行证的人员可从指定口岸出入我国国境，并在规定的边境区活动，A 国人员甲持该证入境后，未向我国出入境管理部门申请办理前往我国非边境地区的证件，伙同多名 A 国人员前往我国非边境区打工。后被查获，正确的是（　）

A. 对甲可以独立适用驱逐出境

B. 甲没有偷越我国国（边）境

C. 我国对甲的行为没有刑事管辖权

D. 甲的行为属于组织他人偷越我国国（边）境

12. 下列不可以作为玩忽职守罪主体的是（　）

A. 乡人民代表大会主席

B. 合同制民警

C. 工人编制的镇工商所所长

D. 火车站售票员

13. 甲定期使用专业照相器材拍摄军港停泊的军舰，并将拍摄的照片发送到某“军迷群”进行炫耀，事后查明，涉事照片中大量绝密级国家秘密被隐藏于“军迷群”中的境外人员获得，甲的行为应认定为（　）

A. 间谍罪

B. 故意泄漏国家秘密罪

C. 非法获取国家秘密罪

D. 为境外刺探、非法提供国家秘密罪

14. 下列选项中可以认定为主犯的是（　）

A. 主动提出开车送朋友到他人家中盗窃的甲

B. 受他人蛊惑，积极实施扰乱公共场所秩序行为的乙

C. 在组织领导传销活动犯罪中承担宣传职责的丙

D. 为黑社会性质组织经营的公司提供租车服务的丁

15. 防卫过当与事后防卫的共同之处在于（　）

A. 均属于量刑情节　　B. 均阻却犯罪成立

C. 均构成故意犯罪　　D. 均超过防卫限度

16. 某县财政局科长甲被辞退后，通过该局局长乙职务行为，为丙谋取不正当利益，丙因此免除了甲欠自己的五万元债务，甲的行为如何认定（　）

A. 不构成犯罪　　B. 受贿罪

C. 利用影响力受贿罪　　D. 非国家工作人员受贿罪

17. 甲通过即时通信软件销售某品牌保健品，为吸引客户浏览在客户群组发送淫秽视频链接，并因此提高了销量，情节严重，获利巨大，甲的行为如何认定（　）

A. 非法经营罪　　B. 虚假广告罪

C. 传播淫秽物品牟利罪　　D. 传播淫秽物品罪

18. 甲乘坐飞机抵达我国某机场时，因携带毒品被海关查获，经鉴定，甲携带毒品净重超过 2 公斤，甲的行为如何认定（　）

A. 贩卖毒品罪（预备）　　B. 运输毒品罪（未遂）

C. 非法持有毒品罪（中止）　　D. 走私毒品罪（既遂）

根据以下案情回答第 19、20 小题

甲趁女友肖某不备，将事先购买的安眠药放入其水杯中，肖某喝水后不久开始意识模糊，甲与肖某发生性关系，在此过程中，甲发现肖某呼吸衰弱，不断呕吐，遂拨打 120 呼叫救护车。

19. 如在救护车到达之前，肖某因呕吐物堵塞呼吸道，窒息死亡，甲的行为应认定为（　）

A. 强奸罪　　B. 故意杀人罪

C. 过失致人死亡罪　　D. 投放危险物质罪

20. 如果肖某经抢救转危为安，甲的行为应认定为（　）

A. 犯罪预备　　B. 犯罪未遂

C. 犯罪中止　　D. 犯罪既遂

21. 甲与乙参加某景区的户外体验项目期间，乘坐的直升机落入水中，江中救援队经过紧急打捞找到了乙，甲则下落不明，对此，下列说法正确的是（　）

A. 甲下落不明后，利害关系人可以随时申请宣告甲死亡

B. 自甲下落不明满两年，利害关系人可以申请宣告甲死亡

C. 需自甲下落不明满四年，利害关系人才可以申请宣告甲死亡

D. 需宣告即认定甲死亡

22. 甲向乙借 10 万元，乙称暂无现款，不过丙欠自己的 10 万元货款已到期，可将债权转让给甲。甲同意，乙将此事通知丙，丙不同意，并向乙支付了 10 万元货款。3 日后，丙发现货物有瑕疵，要求乙按照合同约定支付 2 万元违约金。同日，甲请求丙支付 10 万元，丙拒绝，并提出以下理由。其中能得到法院支持的是（　）

A. 自己已经向乙支付了货款

B. 乙转让 10 万元债权未经自己同意

C. 甲乙之间的合同为实践合同，尚未成立

D. 自己应付的款项可与乙应支付的违约金部分抵销

23. 某公司利用人工智能技术，生成虚拟歌手 X。并将 X 演唱甲的成名歌曲的音频上传到互联网。该歌曲系由乙作词作曲。该公司的行为（　）

A. 侵害甲的著作权　　B. 侵害乙的著作权

C. 系合理使用，不构成侵权　　D. 系法定许可，不构成侵权

24. 司机甲在某货运平台上接单，货主乙委托其运输一批水果，订单未载明履行时间与顺序，甲请求乙先支付报酬。乙主张按照之前与他人交易习惯，需要甲先送货，自己由收货方结清货款后，再向甲支付报酬。对此下面说法正确的是（　）

A. 甲应当先送货

B. 甲享有先履行抗辩权

C. 甲在送货后可以随时请求乙支付报酬

D. 乙的付款期限应当按照其与他人的交易习惯确定

25. 甲（11 周岁），使用母亲的名字和身份证号在一家游戏公司网站完成实名认证。其后两个月内自行用手机在该网站充值 3 万余元，甲充值的法律行为（　）

A. 有效　　B. 无效

C. 可撤销　　D. 效力待定

26. 甲和乙签订赠与合同，约定合同在乙取得某职业资格证书之日起生效。该合同属于（　）

A. 有偿行为　　B. 附延缓条件的民事法律行为

C. 身份行为　　D. 附始期的民事法律行为

27. 甲在 A 网站团购 B 餐厅的 100 元代金券，券上显著标明“周末不得使用”。甲周五中午去就餐，结账的 B 餐厅表示周五属于周末不能用券。对此下列选项正确的是（　）

A. 代金券上的“周末不得使用”为“霸王条款”，甲有权主张该条款无效

B. A 网站存在欺诈，甲有权撤销与 A 网站的买卖合同

C. 甲与 B 餐厅未就餐饮价格达成合意，餐饮服务合同未成立

D. 代金券上的使用时间应当按照通常理解予以解释，甲有权使用代金券

28. 甲逛街时，被在该地拍摄街景的乙近距离拍摄，甲不悦，当即离开。次日，甲在某网站看到自己的街拍照片。乙的行为（　）

A. 侵害甲的肖像权　　B. 侵害甲的隐私权

C. 侵害甲的名誉权　　D. 不构成侵权

29. 甲伪造 A 公司公章，以 A 公司名义与不知情的 B 公司签订产品推广合同。关于该合

同，下列说法正确的是（　）

A. A 公司追认前，B 公司有权通知 A 公司撤销合同

B. A 公司追认后，B 公司有权通知 A 公司解除合同

C. 无论 A 公司是否追认，B 公司均有权请求甲履行合同

D. 无论 A 公司是否追认，B 公司均有权请求法院撤销合同

30. 2018 年甲、乙结婚。2019 年甲以个人名义向弟弟丙借款 100 万元购买商品房，登记在乙名下。2021 年甲、乙离婚。甲向丙所借的钱应当（　）

A. 全部由甲偿还　　B. 全部由乙偿还

C. 由甲和乙连带偿还　　D. 由甲和乙按份偿还

31. A 公司向 B 工厂订购一批零配件，并约定任意一方履行迟延 15 日以上，对方可以解除合同。后 B 工厂因产能不足迟延 20 日仍无法发货。C 公司可以（　）

A. 解除该订购合同　　B. 撤销该订购合同

C. 变更该订购合同　　D. 请求 B 工厂赔偿损失

32. 小学生甲十周岁，在教室门口玩耍。来校访友的乙将车开到教室前禁行路段时，不慎将甲撞伤。经调查，学校存在未尽到管理职责的情形，甲的损失应当（　）

A. 全部由乙赔偿

B. 全部由学校赔偿

C. 由乙赔偿，学校承担相应补充责任

D. 由学校和乙承担连带赔偿责任

33. 甲公司与乙公司约定，乙公司于 11 月 30 日前向甲公司提供价值 50 万元的柴油或燃煤，后甲公司为了减少煤渣处理成本，要求乙公司交付柴油，乙公司拒绝并表示燃煤已备货，于 11 月 25 日将燃煤运到甲公司所在地。下列说法正确的（　）

A. 乙公司应交付柴油

B. 甲公司和乙公司订立的合同产生的是简单之债

C. 甲公司可以请求乙公司承担违约责任

D. 乙公司的合同债务已经履行

34. 甲借给乙 10 万元，约定到期偿还 12 万，该笔债务由丙提供担保。后甲将汽车以 12 万价格卖给乙，乙未付款。现两项债务均已到期，乙将 8 万交给甲清偿债务。半年后，甲乙就债务清偿发生争议，乙主张自己清偿的是借款债务。对此，下列说法正确的是（　）

A. 因借款债务约定有利息，故乙清偿的是借款债务

B. 因汽车价款债务缺乏担保，故乙清偿的是汽车价款债务

C. 因清偿任何债务可以由债务人指定，故乙清偿的是借款债务

D. 因债具有平等性，故乙的清偿为按比例清偿两项债务

35. 甲向乙发函：“我急需 10 吨 X 材料，愿以每吨 5 万元的价格购买，贵方如有货源请直接发货。”乙立即回函：“最近成本上涨，仅能以每吨 6 万元的价格出售。”次日，乙向甲发出 10 吨 X 材料，同时电话通知甲已按甲要求的数量发货。后甲收到乙的函件，以乙的报价过高为由拒收运抵的材料。对此，下列说法正确是（　）

A. 甲、乙之间的买卖合同未成立

B. 乙有权请求甲承担违约责任

C. 乙有权请求甲承担缔约过失责任

D. 甲有权请求乙承担缔约过失责任

36. 甲承租乙的房屋后私自进行装修，装修公司根据甲的装修要求拆除了承重墙，致多个楼层墙壁开裂，该楼居民被紧急疏散。该楼居民的损失应当由（　）

A. 甲承担全部赔偿责任

B. 装修公司承担全部赔偿责任

C. 甲和装修公司共同承担赔偿责任

D. 甲乙和装修公司承担连带赔偿责任

37. 甲在乙的胁迫下低价将首饰卖给了丙，丙对甲被胁迫之事不知情，该买卖合同（　）

A. 有效　　B. 无效

C. 可撤销　　D. 效力待定

38. 小刚父亲带 3 岁的小刚去儿童乐园，小刚父亲去点餐区点餐，小刚在十几米外的儿童游乐区，现场无工作人员维持秩序，也无安全提示标志，小刚从滑梯跳下受伤，该损伤由（　）

A. 小刚独自承担

B. 儿童乐园和工作人员共同承担赔偿责任

C. 儿童乐园承担赔偿责任，但可予以减轻

D. 儿童乐园和小刚根据公平原则分担

39. A 公司将厂房出租给 B 公司进行生产活动，某天，B 公司工作人员操作不当引燃生产原料，因 A 公司装修时使用法律禁止用于装修的易燃材料，火势蔓延，B 公司损失达 20 万元。对此 B 公司（　）

A. 只能请求 A 公司承担违约责任

B. 只能请求 A 公司承担侵权责任

C. 无权请求 A 公司承担赔偿责任

D. 有权选择 A 公司承担违约责任或侵权责任

40. 甲把一块手表给乙保管，乙擅自将手表质押给丙，向丙借款 2 万元，丙在乙未同意的情况下质押给知情人债权人丁，用来担保自己的 1 万元货款，现上述债务均已到期，下列正确的是（　）

A. 只有丙有质权

B. 丙、丁享有质权，丙质权优先

C. 丙、丁均不享有质权

D. 丙丁享有质权，丁质权优先

二、多项选择题（第 41～50 小题，每小题 2 分，共 20 分。下列每题给出的四个选项中，至少有两个选项是符合题目要求的。多选、少选均不得分。）

41. 关于社会危害性的说法，正确的是（　）

A. 行为没有社会危害性，就不应该规定为犯罪

B. 犯罪的社会危害性是各种主观因素和客观因素的统一

C. 社会危害性是否达到严重程度，是犯罪与其他违法行为的根本性区别

D. 社会危害性是指行为对刑法所保护的社会关系造成或可能造成损害的特性

42. 下列致使判决、裁定无法执行的情形中，属于拒不执行判决、裁定罪中有能力执行而拒不执行，情节严重的有（　）

A. 被执行人隐藏财产

B. 被执行人转移财产

C. 担保人转让已向人民法院提供担保的财产

D. 担保人故意毁坏已向人民法院提供担保的财产

43. 使用诈骗方法非法集资，可以认定为以非法占有为目的的情形有（　）

A. 携带集资款逃匿的

B. 将集资款用于违法犯罪的

C. 因为破产无法返还资金的

D. 拒不交代资金去向逃避返还资金的

44. 为保护未成年人的合法权益，在办理强奸、猥亵未成年人案件时，下列做法正确的有（　）

A. 对强奸未成年人的成年被告人判处刑罚时不得适用缓刑

B. 对于奸淫幼女，致使其感染艾滋病毒的，应认定为强奸致使被害人重伤

C. 对于利用职业便利实施猥亵未成年人犯罪的，人民法院应当依法适用从业禁止

D. 对已满 14 周岁的未成年女性负有特殊职责的人员，利用优势地位迫使被害人与其发生性关系的以强奸罪定罪

45. 位于河道上游的甲企业违规向河流中排放含有酸性有害物质的工业废水，严重污染环境，位于下游的乙企业违规将含有碱性有害物质的废水排入河流，严重污染环境，两种废水混合发生反应产生某种有毒物质致使多人重伤。对此，下列选项正确的有（　）

A. 甲企业的行为认定为污染环境罪（基本犯）

B. 甲企业的行为认定为污染环境罪（结果加重犯）

C. 乙企业的行为认定为污染环境罪（基本犯）

D. 乙企业的行为认定为污染环境罪（结果加重犯）

46. 甲向银行贷款，银行要求甲提供担保，甲现在对土地拥有土地承包经营权，对 A 公司拥有货物债权，甲还出版了一批畅销书籍，对一套房屋拥有所有权（现已被查封），甲可以设立担保物权的有（　）

A. 土地经营权　　B. 债权

C. 房屋　　D. 著作权中的财产性权利

47. 下列关于居住权表述正确的有（　）

A. 居住权以无偿为原则，有偿为例外

B. 居住权既可以用于满足自然人生活居住需要，也可以用于满足其生产经营需要

C. 居住权人在居住权期限内死亡，居住权消灭

D. 居住权的设立只能是自然人（此回忆选项有不同版本）

48. 甲坐高铁时不小心误拿了邻座乙的背包，通过背包里面的名片打电话给乙要归还背包，甲在返还的途中，因为车厢拥挤，背包被偷。下列说法正确的有（　）

A. 甲对背包属于直接占有

B. 甲拿乙的背包不属于侵权行为

C. 甲的行为属于无因管理

D. 甲对背包被偷没有重大过失，不需要承担责任

49. 甲将其汽车借给乙，乙在开车时将车门撞坏，在丙处进行维修，乙未支付修车费而离去。丙将该汽车留置。下列说法正确的有（　）

A. 维修厂丙有权留置该汽车　　B. 甲可以代为支付维修费

C. 甲有权要求乙归还车辆　　D. 甲有权要求丙归还车辆

50. 顾客与健身房签订了健身锻炼合同，在教练的指导下，顾客不仅未达到想要的健身目的，并且身体还被拉伤，去医院治疗，其间耽误了工作。顾客有权（　）

A. 要求健身房支付医药费、误工费、护理费

B. 解除和健身房的服务合同

C. 要求健身房退还未上完课程费用

D. 请求健身房赔礼道歉

三、简答题（第 51～54 小题，每小题 10 分，共 40 分。）

51. 简述实质的一罪的概念及其种类。

52. 《刑法修正案（七）》增设了利用未公开信息交易罪，简述利用未公开信息交易罪与内幕交易、泄露内幕信息罪的区别。

53. 农村承包经营户是具有中国特色的民事主体。请简述民法典中规定的农村承包经营

户的特点。

54. 遗产处理中存在转继承的情形，请简述转继承的条件。

四、法条分析题（第 55~56 小题，每小题 10 分，共 20 分。）

55.《中华人民共和国刑法》第 449 条规定：在战时，对被判处三年以下有期徒刑没有现实危险宣告缓刑的犯罪军人，允许其戴罪立功，确有立功表现时，可以撤销原判刑罚，不以犯罪论处。请回答：

（1）战时缓刑与一般缓刑成立条件的区别。

（2）战时缓刑与一般缓刑法律后果的区别。

56.《中华人民共和国民法典》第 289 条规定，法律、法规对处理相邻关系有规定的，依照其规定；法律、法规没有规定的，可以按照当地习惯。请回答：

（1）本条为什么规定“法律、法规没有规定的”可以按照当地习惯？

（2）本条规定的“习惯”的认定标准和适用条件。

五、案例分析题（第 57~58 小题，每小题 15 分，共 30 分。）

57. 甲与赵某恋爱期间赵某怀孕，后因性格不合甲提出分手并要求赵某流产，赵某坚决反对，案发当晚，甲下班回到厂内单人宿舍，与等候多时的赵某发生争吵、厮打。在此过程中，赵某喝下事先准备的农药后口吐白沫瘫倒在地，甲害怕被发现，锁上房门后外出找朋友商量对策，经朋友反复劝说，甲返回宿舍，将奄奄一息的赵某送医救治，并主动打电话向单位领导说明全部情况，赵某经抢救无效死亡。事后赵某死于农药中毒，到案后，甲如实说明情况，但辩称自己的行为不构成犯罪。

根据上述材料分析甲的辩护人提出以下理由是否成立：

（1）甲不负有救助赵某的义务。

（2）甲的行为与赵某的死亡结果之间不存在刑法的因果关系。

（3）甲的行为既构成犯罪，也属于犯罪中止，虽造成损害仍应减轻处罚。

（4）甲的行为即使构成犯罪也应认定为自首，可以从轻或减轻处罚。

58. 2019 年 3 月，甲将房屋出租给乙，租期 5 年。2022 年 7 月甲将房屋卖给自己的哥哥并办理过户，但未通知乙。同年 8 月，甲欲购单位附近的房屋，朋友丙遂将丁介绍给甲。2022 年 9 月 1 日，三人见面商谈购房一事，丁表示房屋在自己父亲名下，并承诺能够得到父亲房屋卖房授权，丙为打消甲的顾虑称：“我保证丁能得到他父亲的授权。”甲与丁签订房屋买卖合同其中载明丁为其父亲的代理人。后因丁未能获得其父授权，房屋买卖合同无法履行，甲要求丁赔偿自己为购买房屋支出的一万元，并要求丙承担责任，乙得知甲出售自己承租的房屋后向甲主张优先购买权。

（1）乙是否享有优先购买权？

（2）丙是否应当承担保证责任？

（3）甲是否有权请求丁赔偿自己支出的 1 万元费用？